

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2780/2533

บริษัทบอร์เนียวเทค จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามกราฟฟิคหรือ

สยามกราฟฟิค กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามกราฟฟิคหรือ

สยามกราฟฟิค ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสมศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์หรือลิ้มไพบูรณ์

ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นางอุ้นเรือน เทียนเงิน ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นค

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า เนื่องจากจำเลยทั้งสามตกลงกับโจทก์ปรากฏรายละเอียดตามสำเนา
สัญญาประนีประนอมยอมความท้ายคำร้อง จำเลยทั้งสามไม่ตั้งใจจะดำเนินคดีนี้อีก
ต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 87)ศาลชั้นต้นพิพากษาให้
จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระหนี้แก่โจทก์จำนวน 1,567,930.70 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี จากต้นเงิน 1,546,951.50 บาท นับถัดจากวัน
ฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสามจะชำระหนี้ให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์ อัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงิน 1,546,950.50 บาทนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดชำระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้ ไปจนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2530 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ได้รับชำระหนี้อีก 300,000 บาท และให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์ 1,246,951.50 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ(อันดับ 81,80)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อในคำร้อง (อันดับ 87,14แผ่นที่ 1 ถึงที่ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสามถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยทั้งสาม 3 ใน 4 จำหน่ายคดีของจำเลยทั้งสามออกเสียจากสารบบความศาลฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสามถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยทั้งสาม 3 ใน 4 จำหน่ายคดีของจำเลยทั้งสามออกเสียจากสารบบความศาลฎีกา

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-พนม พ่วงภิญญ-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ